

건강보험심사평가원 상임감사 권 고

제 목 현지조사결과 의견검토 관리방안 마련 필요

관 계 부 서 조사운영실

내 용

1. 업무개요

조사운영실은 요양기관이 현지조사결과 처분사전통지에 대하여 보건복지부로 제출한 의견내용을 보건복지부로부터 검토 요청받는 경우 이를 분석·검토한 후 보고하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「행정절차법」 제22조에 따르면 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 당사자 등에게 의견 제출의 기회를 주어야 하고, 이를 거쳤을 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 않도록 하여야 한다.

이는 행정의 효율성이 우선돼야 하는 처분에 대하여 빠른 의견수렴과 처분을 하고 이를 통해 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하기 위한 취지이다.

그리고 조사운영실 업무매뉴얼에는 현지조사결과 의견검토 업무 수행 시 요양기관의 추가 자료제출, 행정처분사전검토회의 또는 행정처분심의위원회 안건 등의 예외사유가 없는 경우 의견검토 요청일로부터 90일 이내에 처리하도록 되어 있고 요양기관 현지조사 지침에 따르면 요양기관에서 의견제출한 모든 건을 대상으로 행정처분 사전검토회의에서 감경대상검토를 하도록 하고 있다.

따라서 조사운영실은 보건복지부로부터 요양기관의 의견내용을 검토 요청받았을 때는 신속하게 검토 및 보고함으로써 현지조사결과에 따른 행정처분이 지연되지 않도록 하고, 하여 의견검토가 지연되는 경우 이를 철저히 관리하여 행정처분이 엄정하고 차질 없이 이뤄지도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 조사운영실의 의견검토 처리현황을 점검한 결과 [별표 1] “현지조사결과 의견검토 지연내역”과 같이 보건복지부로부터 검토 요청을 받은 후 2024년 4월 현재까지 최대 975일이 경과하였지만 검토 보고가 되지 않은 의견들을 확인하였다.

이에 의견검토 보고가 보류되어 있는 의견들을 확인한 결과 부당확인사실에 대한 논의가 필요하여 의견검토내용을 행정처분사전검토회의를 거쳐 처리할 예정이었지만 보건복지부로부터 다른 요양기관에 대한 파급 우려로 숙의가 필요하거나 관련 법률의 개정이 예정되어 있는 등의 사유로 보류 요청을 받아 처리가 지연되었고 이러한 의견검토의 지연으로 인해 요양기관에 내려질 행정처분 또한 지연되고 있었다.

그리고 보류된 의견에 대한 추가검토는 보건복지부와 의 업무협의 및 급여조사 정보시스템 등을 통해 관리하고 있으나 이를 객관적으로 입증하기 위한 업무절차가 부족한 것으로 확인되었다.

그 결과 장기간 보류되어 요양기관에 대한 행정처분이 지연되는 등 의견검토 업무에 대해 책임을 다하지 않는 것으로 오인될 우려가 있다.

관계부서 의견 장기간 보류 중인 의견들은 담당자가 조속히 보고완료하기 위해 보건복지부와 지속적으로 업무협의 및 처리일정을 조율하고 있으나 이와 관련하여 외부에서 확인할 수 있는 업무절차의 필요성에 대하여 공감하였고 현지조사결과 의견검토 업무현황을 입증할 수 있는 객관적인 업무절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 현지조사결과 장기간 보류 중인 의견검토 건의 관리 등 의견검토 업무처리 현황을 주기적으로 점검하여 이를 객관적으로 입증할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

현지조사결과 의견검토 지연내역

(단위: 일)

조사분기	요양기호	요양기관명	의견검토 요청일자	소요일수*
2019년 3분기	*****	㉠의원	2021.8.5.	975
2019년 4분기	*****	㉢의원	2022.1.14.	813
2016년 3분기	*****	㉠㉠병원	2022.2.3.	793
2019년 3분기	*****	Z병원	2022.2.25.	771
2016년 3분기	*****	㉠㉠병원	2022.3.4.	764
2019년 4분기	*****	㉢의원	2022.4.28.	709
2019년 4분기	*****	(g)병원	2022.7.25.	621
2019년 3분기	*****	Z병원	2022.8.18.	597
2019년 4분기	*****	㉠병원	2022.10.19.	535
2020년 4분기	*****	b의원	2022.10.27.	527
2019년 4분기	*****	B병원	2022.11.8.	515
2019년 4분기	*****	(g)병원	2022.11.11.	512
2019년 4분기	*****	(c)의원	2022.12.9.	484
2021년 2분기	*****	㉠의원	2022.12.12.	481
2019년 4분기	*****	(c)의원	2022.12.12.	481
2020년 4분기	*****	㉠병원	2022.12.12.	481
2020년 4분기	*****	▽병원	2022.12.12.	481
2021년 2분기	*****	㉠의원	2022.12.20.	473
2021년 2분기	*****	X병원	2023.1.5.	457
2020년 4분기	*****	▶병원	2023.1.13.	449
2019년 4분기	*****	㉠병원	2023.1.13.	449
2020년 4분기	*****	n의원	2023.1.13.	449
2020년 3분기	*****	§의원	2023.1.13.	449
2020년 4분기	*****	J의원	2023.1.18.	444
2020년 4분기	*****	㉠병원	2023.1.18.	444
2021년 1분기	*****	㉠㉠의원	2023.1.25.	437
2021년 1분기	*****	㉠㉠의원	2023.1.30.	432
2020년 4분기	*****	△의원	2023.1.30.	432
2021년 3분기	*****	Σ의원	2023.1.30.	432
2020년 3분기	*****	r 병원	2023.1.30.	432
2020년 4분기	*****	b의원	2023.1.30.	432
2020년 3분기	*****	(s)(s)병원	2023.1.30.	432

조사분기	요양기호	요양기관명	의견검토 요청일자	소요일수*
2020년 3분기	*****	K병원	2023.1.30.	432
2019년 3분기	*****	^ 병원	2023.1.30.	432
2021년 2분기	*****	♣의원	2023.1.30.	432
2021년 1분기	*****	㉠의원	2023.1.30.	432
2020년 3분기	*****	ˆ 병원	2023.1.30.	432
2019년 4분기	*****	(d)(d)의원	2023.1.30.	432
2019년 4분기	*****	(u)의원	2023.2.6.	425
2020년 4분기	*****	n 의원	2023.2.7.	424
2019년 4분기	*****	◎의원	2023.2.7.	424
2021년 1분기	*****	㉠의원	2023.2.10.	421
2020년 4분기	*****	▽병원	2023.2.10.	421
2021년 2분기	*****	X병원	2023.2.14.	417
2019년 4분기	*****	∂의원	2023.2.14.	417
2020년 4분기	*****	㉠의원	2023.2.17.	414
2020년 3분기	*****	r 병원	2023.2.17.	414
2021년 1분기	*****	p 병원	2023.2.21.	410
2021년 1분기	*****	Q병원	2023.2.21.	410
2020년 4분기	*****	㉠의원	2023.2.21.	410
2021년 1분기	*****	㉠병원	2023.2.21.	410
2021년 3분기	*****	Σ의원	2023.2.22.	409
2020년 3분기	*****	ˆ 병원	2023.2.24.	407
2021년 2분기	*****	⊗병원	2023.3.3.	400
2020년 4분기	*****	◁의원	2023.3.3.	400
2020년 3분기	*****	(s)(s)병원	2023.3.6.	397
2021년 1분기	*****	Q병원	2023.3.13.	390
2021년 1분기	*****	p 병원	2023.3.13.	390
2020년 3분기	*****	§의원	2023.3.20.	383
2021년 1분기	*****	㉠병원	2023.3.20.	383
2021년 2분기	*****	▽의원	2023.3.24.	379
2021년 1분기	*****	(k)의원	2023.3.24.	379
2022년 3분기	*****	x 의원	2023.4.3.	369
2022년 3분기	*****	x 의원	2023.4.3.	369
2020년 3분기	*****	o 의원	2023.4.12.	360
2020년 4분기	*****	(γ)(γ)의원	2023.4.19.	353
2021년 3분기	*****	⊕의원	2023.4.27.	345
2021년 2분기	*****	㉠의원	2023.5.2.	340

조사분기	요양기호	요양기관명	의견검토 요청일자	소요일수*
2019년 4분기	*****	ㄹ병원	2023.5.2.	340
2023년 1분기	*****	ㄹ의원	2023.5.2.	340
2019년 4분기	*****	ㄷ의원	2023.5.12.	330
2021년 1분기	*****	(ㄱ)의원	2023.5.23.	319
2021년 2분기	*****	○의원	2023.5.23.	319
2021년 2분기	*****	㉠병원	2023.5.26.	316
2021년 3분기	*****	C의원	2023.5.26.	316
2020년 4분기	*****	f 병원	2023.6.22.	289
2023년 1분기	*****	ㄹ의원	2023.6.29.	282
2021년 3분기	*****	㉡의원	2023.7.4.	277
2021년 3분기	*****	ㄷ의원	2023.7.6.	275
2021년 3분기	*****	㉢의원	2023.7.12.	269
2021년 2분기	*****	(z)병원	2023.7.13.	268
2021년 2분기	*****	○의원	2023.7.20.	261
2021년 2분기	*****	E의원	2023.8.4.	246
2019년 2분기	*****	(ㅎ)병원	2023.8.18.	232
2019년 2분기	*****	(ㅎ)병원	2023.8.24.	226
2021년 4분기	*****	㉣의원	2023.9.8.	211
2021년 3분기	*****	㉤병원	2023.9.13.	206
2021년 3분기	*****	㉥병원	2023.9.18.	201
2022년 4분기	*****	√병원	2023.9.18.	201
2021년 2분기	*****	ㄴ병원	2023.10.5.	184
2021년 2분기	*****	∞ 병원	2023.10.12.	177
2021년 4분기	*****	㉦병원	2023.10.20.	169
2021년 3분기	*****	㉧㉧의원	2023.11.3.	155
2022년 2분기	*****	△병원	2023.11.3.	155
2022년 4분기	*****	(㉨)(㉨)병원	2023.11.10.	148
2021년 2분기	*****	e 의원	2023.11.10.	148
2021년 1분기	*****	㉩의원	2023.11.15.	143
2021년 2분기	*****	㉪의원	2023.11.24.	134
2021년 4분기	*****	㉫의원	2023.11.24.	134
2021년 2분기	*****	㉬의원	2023.11.24.	134
2021년 4분기	*****	㉭아병원	2023.11.24.	134
2022년 4분기	*****	(n)의원	2023.11.30.	128
2021년 4분기	*****	(㉮)의원	2023.12.1.	127
2023년 1분기	*****	(d)의원	2023.12.1.	127

조사분기	요양기호	요양기관명	의견검토 요청일자	소요일수*
2023년 2분기	*****	k 약국	2023.12.1.	127
2022년 1분기	*****	㉠의원	2023.12.5.	123
2021년 3분기	*****	㉡의원	2023.12.5.	123
2021년 3분기	*****	㉢의원	2023.12.13.	115
2022년 4분기	*****	ㅊ의원	2023.12.13.	115
2021년 2분기	*****	㉣의원	2023.12.20.	108
2022년 4분기	*****	h 의원	2023.12.20.	108
2022년 2분기	*****	㉤의원	2023.12.20.	108
2022년 1분기	*****	㉥의원	2023.12.20.	108
2021년 2분기	*****	㉦의원	2023.12.20.	108
2022년 4분기	*****	▷의원	2023.12.20.	108
2021년 4분기	*****	(x)의원	2023.12.20.	108
2021년 3분기	*****	v 병원	2023.12.20.	108
2022년 2분기	*****	q 병원	2023.12.20.	108
2022년 2분기	*****	◇의원	2023.12.20.	108
2021년 4분기	*****	vi 의원	2023.12.20.	108
2021년 4분기	*****	ㅍ의원	2023.12.20.	108
2021년 3분기	*****	ㅊ병원	2023.12.20.	108
2021년 3분기	*****	㉧의원	2023.12.22.	106
2022년 2분기	*****	㉨의원	2023.12.27.	101
2022년 2분기	*****	q 병원	2023.12.27.	101
2023년 2분기	*****	㉩의원	2023.12.28.	100
2023년 2분기	*****	㉪의원	2023.12.28.	100
2021년 4분기	*****	t 병원	2024.1.5.	92
2022년 3분기	*****	V의원	2024.1.5.	92
2022년 2분기	*****	H의원	2024.1.5.	92
2021년 3분기	*****	(c)의원	2024.1.5.	92
2021년 2분기	*****	ㅊ병원	2024.1.5.	92
2021년 3분기	*****	㉫의원	2024.1.5.	92

* 2024. 4. 5. 기준